

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20/2534 นางสาว วรรณวิมล พฤฒิวนิชกุล โจทก์
นาง เพ็ญรัตน์ พฤฒิวนิชกุล จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 406, มาตรา 456, มาตรา 525

มารดาโจทก์ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ด้วยวาจา ไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525, 456 โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทยังเป็นของมารดาโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกที่ดินพิพาทจากจำเลย ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของมารดาโจทก์ รูปคดีมิใช่เรื่องลามกมิควรได้ตามที่โจทก์อ้างในคำฟ้อง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2505 มารดาโจทก์ได้เข้าซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4547 ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) เนื้อที่ 352 ตารางวา เมื่อผ่อนชำระค่าเข้าซื้อครบถ้วนแล้ว มารดาโจทก์ได้ให้ผู้ขายจดทะเบียนโอนใส่ชื่อนายสมิทธิ์ พฤฒิวนิชกุล บุตรชายคนโต เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแทนเพราะมารดาโจทก์มีสามีเป็นคนต่างด้าวถือสัญชาติจีน ก่อนถึงแก่กรรมมารดาโจทก์ได้สั่งให้นายสมิทธิ์แบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดนั้นนหนดให้บุตรชาย 3 คน คนละ 100 ตารางวา และแบ่งให้โจทก์ 52 ตารางวาเดือนกรกฎาคม 2527 นายสมิทธิ์ได้จดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดให้บุคคลทั้งสามดังกล่าวคนละ 100 ตารางวา ยังเหลือแต่โจทก์ที่ยังไม่ได้รับแบ่ง เดือนสิงหาคม

2527 นายสมิทธิ์ป่วยถึงแก่กรรมโดยกะทันหัน ก่อนถึงแก่กรรมนายสมิทธิ์ได้สั่ง
จำเลยซึ่งเป็นภริยาแบ่งที่ดินให้โจทก์ 52 ตารางวา จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
สมิทธิ์ตามคำสั่งศาลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายสมิทธิ์ จึงขอบังคับให้จำเลยไปจด
ทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4547 ให้โจทก์ 52 ตารางวา หากจำเลย
ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า นายสมิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
ตามฟ้องแต่เพียงผู้เดียว มิได้ถือกรรมสิทธิ์แทนมารดาโจทก์ ก่อนถึงแก่กรรมมารดา
โจทก์ไม่เคยสั่งให้นายสมิทธิ์แบ่งที่ดินตามโฉนดให้บุตรชาย 3 คน และโจทก์ตาม
ฟ้องที่นายสมิทธิ์จดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลทั้งสามคนละ 100 ตารางวา
เพราะบุคคลทั้งสามต้องการหลักทรัพย์ไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ก่อน
นายสมิทธิ์ถึงแก่กรรมไม่เคยสั่งให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ 52
ตารางวา โจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่มีสิทธิฟ้องจำเลย ฟ้องโจทก์เรียกทรัพย์
คืนโดยอ้างว่านายสมิทธิ์ได้ที่ดินมาในฐานะลามิควรรได้ จึงขาดอายุความ 1 ปี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
มาว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 4547 มีเนื้อที่ทั้งหมด 352 ตารางวา นายอารีย์ พฤ
ธินิชกุล มารดาโจทก์และนายสมิทธิ์ พฤธินิชกุล สามียจำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อ
จากนางประทุมราชพินิจจัย เมื่อปี พ.ศ. 2505 นางอารีย์ ได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อจนถึง

งวดสุดท้ายจึงให้นายสมิทธิ์ทำสัญญาเป็นผู้ซื้อที่ดินและจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแทนก่อนนางอารีย์ถึงแก่กรรมนางอารีย์ได้สั่งนายสมิทธิ์ให้แบ่งโฉนดที่ดินดังกล่าวให้นายสงวน พฤฒินาวิชกุลนายสมบุรณ์ พฤฒินาวิชกุล นายสวัสดิ์ พฤฒินาวิชกุล คนละ 100 ตารางวาให้โจทก์ 52 ตารางวา นายสมิทธิ์ได้จัดการแบ่งและจดทะเบียนโอนให้นายสงวน นายสมบุรณ์และนายสวัสดิ์ แต่ยังไม่ทันได้โอนให้โจทก์นายสมิทธิ์ถึงแก่กรรม จำเลยได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายสมิทธิ์ตามคำสั่งศาล คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่าจะบังคับจำเลยให้จดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ตามคำฟ้องได้หรือไม่ ได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่าก่อนนางอารีย์ถึงแก่กรรม ประมาณเดือนมิถุนายน 2527 นางอารีย์ได้เรียกนายสมิทธิ์ไปสั่งว่าให้แบ่งและโอนที่ดินพิพาทให้แก่ นายสงวน นายสมบุรณ์และนายสวัสดิ์ พฤฒินาวิชกุล คนละ 100 ตารางวาและให้โจทก์ 52 ตารางวา เห็นว่า แม้จะฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบ ก็เป็นเรื่องที่นางอารีย์มรดาโจทก์ยกที่ดินพิพาทจำนวน 52 ตารางวา ให้โจทก์ด้วยวาจา ไม่ปรากฏว่าได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525, 456 โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทยังเป็นของนางอารีย์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกที่ดินพิพาทจากจำเลยในฐานะผู้รับให้ รูปคดีมิใช่เรื่องลามิควรได้ตามที่โจทก์อ้างในคำฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มณู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ